

1500934-20.2021.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VITIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500934-20.2021.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500934-20.2021.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCEL SIMÕES FONSECA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de a MARCEL SIMÕES FONSECA, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal , porque no dia, no local e da forma narrados na denúncia, teria subtraído para si, uma motocicleta Yamaha Factor 125, de cor preta, de placa EKB3127, avaliada em R\$ 6.000,00, conforme auto de avaliação de fls. 24 e auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, em prejuízo de JEOZAFA DA SILVA REIS.

Da inicial, retiro que o denunciado se dirigiu até o local dos fatos e avistou a moto estacionada na frente do local de trabalho da vítima. Nesse momento, foi até o veículo e começou a empurrá-lo, subtraindo-o. A vítima avistou o denunciado empurrando sua moto e então foi ao seu encalço. Conseguiu detê-lo e acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e efetuou a prisão em flagrante.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no art. 155, do CP.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede em termos.

A materialidade se retira do APF de folha 01, do BO de folhas 20/21, do auto de exibição, de apreensão e de entrega de folhas 22/23 e do auto de avaliação de folha 24.

A autoria se retira da prova oral colhida.

O acusado, decerto, negou a prática do crime. Disse que estava trabalhando, ao que a vítima chamou-lhe para fazer um programa; com a negativa, o ora ofendido lhe socou e o acusou injustamente do furto.

Contra ele, porém, temos as demais provas colhidas em caderno.

Isto porque a vítima, ouvida, narrou com clareza o evento, tendo imputado ao denunciado o crime em tela.

Com efeito, disse que sua moto estava estacionada na frente de sua casa e que, ao ouvir o motor dela acionando, percebeu que o denunciado, que vestia uma camisa verde, estava a furta-la. O ofendido chegou a indagar o réu o que ele fazia com a moto dela, ao que o agente lhe respondeu que apenas estava a procurar pela chave dele.. Ao perceber que o denunciado se evadiria, impediu-o, tendo recebido a ajuda de seu irmão.

Em audiência, Apolo confirmou que ajudou a parte ofendida a imobilizar o denunciado, pois os vira em luta corporal. A testemunha consignou também que seu irmão lhe verbalizou que o acusado tentara subtrair a motocicleta. Não encontrou nenhuma chave falsa. A moto estava com o miolo ligado e com o painel funcionando. O réu es

Alfim, temos o depoimento administrativo do policial militar (fl. 02) que consignou que ao ser acionado para atender a ocorrência, deparou-se com a vítima e com o irmão dela imobilizando o denunciado, porque segundo o que lhe foi narrado, o réu tentara subtrair a motocicleta, tendo-o sido impedido pela parte ofendida, porém.

Como se vê, bem evidenciado o delito.

Com efeito, a vítima foi categórica: viu o réu tentar subtrair a sua motocicleta, ao perceber que o motor dela houvera sido acionado.

O ofendido chegou, inclusive, a inquirir o seu algoz, perguntando-lhe o que estava a fazer com a res, ao que recebeu uma evasiva resposta. Neste contexto, o denunciado tentou fugir do local, sem êxito, graças a pronta intervenção da própria vítima, que foi ajudada pelo seu irmão.

A palavra da vítima, em casos como o presente, ganha especial importância, sendo suficiente para embasar a condenação do agente, até porque não há sequer indícios de que a pudesse querer incriminar a par ré indevidamente (JUTACRIM 91/407). Ainda: " (...) No entanto, há oportunidades em que a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime

de roubo e furto, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. nº 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP, Ap. nº 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDACRIM 2/135)." (Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6ª edição, p. 343).

Nesse mesma perspectiva, é o STJ :

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 593.919 - PR (2014/0255491-1) RELATOR : MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) AGRAVANTE : M B T AGRAVANTE : J S ADVOGADO : ROGÉRIO OSCAR BOTELHO E OUTRO (S) AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ DECISÃO Trata-se de Agravo interposto por M. B. T. E J. S. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VITIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. NÃO CABIMENTO. SUBTRAÇÃO DOS BENS DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "O reconhecimento dos réus operado de maneira firme e inequívoca pelas vítimas dos crimes de roubo e furto constitui prova robusta e suficiente para a confirmação do decreto prisional. O recurso especial, inadmitido, foi interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, alegando o recorrente violação aos artigos 129, 146 e 157, todos do Código Penal e art. 156 do Código de Processo Penal. No recurso de agravo, alegam os recorrentes que a decisão agravada adentrou no próprio mérito do recurso especial, usurpando a competência constitucional desta Corte Superior de Justiça para enfrentar a matéria. Prossegue aduzindo que a tese defensiva trazida pela defesa não dependia da reanálise da prova, cingindo-se apenas às premissas fáticas enfatizadas no acórdão. Em contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento do agravo. Por fim, a Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do presente recurso (fls. 556/559 do e-STJ). É o relatório. DECIDO. O inconformismo dos recorrentes não merece prosperar. A pretensão dos agravantes, tal como proposta, implica em revisão do conjunto fático-probatório dos autos. Com efeito, a análise das provas que subsidiaram a condenação dos recorrentes por parte do tribunal a quo pressupõe o reexame fático-probatório, fazendo incidir o óbice da Súmula 7 do STJ. É o que se depreende dos seguintes precedentes: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 114.591/SC, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 10/04/2014) PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Decidido nas instâncias ordinárias que há elementos que comprovam a autoria delitiva, modificar tal decisão implicaria no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 518.310/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015) Diante de tais considerações, conheço do agravo para negar-lhe provimento, nos termos do art. 544, § 4º, inc. II, a do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 08 de junho de 2015. MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Relator (STJ - AREsp: 593919 PR 2014/0255491-1, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 10/06/2015). E a narrativa do ofendido encontra respaldo nas palavras do irmão dela (que o ajudou a imobilizar o acusado, o qual a todo tempo, tentava de lá fugir) e do

próprio policial ouvido, que narrou, em audiência a cena: a saber, viu a vítima e Apolo segurarem o réu, porque, segundo o que lhe foi passado, Marcel tentara subtrair a res.

Em tempo. O alibi trazido pelo interrogado, no sentido de que a vítima queria fazer um programa com ele e com a negativa, foi por ela socado não encontra nenhum indicativo de prova; se fosse verdade, não haveria razão, veja-se, do réu não te-la dito ao delegado em interrogatório administrativo, o que poderia fazer com que a autoridade inquirisse a ora vítima, que teria cometido, em tese, o crime.

Ademais, o laudo de folhas 13/14 mostra que o requerido, apresentado à autoridade logo depois dos fatos, apenas tinha escoriações no braço e no antebraço; não há indicativo do alegado soco.

Faço valer o regramento do art. 156, do CPP, para afastar a tese do réu.

Bem configurado o crime; assim formo meu convencimento.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, sem circunstâncias judiciais negativas.

Pena inicial em 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, depreendo a reincidência (processo 7000316-02.2008.8.26.0037 - folha 40).

Pena intermediária em 1 ano, 1 mês e 21 dias de reclusão e 11 dias-multa

Na terceira fase, entendo aplicável a figura da tentativa, pois o requerido não chegou a ter consigo a posse mansa e pacífica da moto, afinal, foi logo surpreendido pela vítima ao acionar o motor da motocicleta, tendo sido por ela e pelo irmão dela, imobilizado.

É dizer. Presentes as elementares do art. 14, II, do CP.

Como disse, o denunciado chegou a acionar o motor e esteve bem perto de consumir o delito patrimonial.

Ante ao extenso iter criminis percorrido, diminuo a pena em 1/3 e chego ao total de 9 meses e 4 dias de reclusão 7 dias-multa.

Como se observa, o agente é reincidente em grave crime de latrocínio: processo 7000316-02.2008.8.26.0037 - folha 40.

Em 11/09/2021, alcançara a benesse do livramento condicional e em menos de dois meses, envolveu-se com novo delito patrimonial, que ora se processa.

De tal sorte, fica fixado o regime fechado como o inicial para o cumprimento de pena.

Inaplicável, ao caso, a Súmula 269, do STJ.

O valor do dia-multa será o mínimo legal.

Porque reincidente, impossível conceder ao condenado os benefícios do art. 44 e do art. 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do art. 387, do CPP, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido ministerial e CONDENO, MARCEL SIMÕES FONSECA como incurso no art. 155, caput, cumulado com o art. 14, II, do CP, à pena de 9 meses e 4 dias de reclusão e 7 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia-multa, o mínimo legal.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixar neste momento (AP/MG 470, STF).

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo

312, do CPP, notadamente a ordem pública, afinal, já mostrou, o condenado, não ser respeitador das regras impostas pelo Direito, porquanto é reincidente e grave crime de latrocínio: processo 7000316-02.2008.8.26.0037 - folha 40. Mais. Em 11/09/2021, alcançara a benesse do livramento condicional e em menos de dois meses, envolveu-se com novo delito patrimonial, que ora se processa. Outrossim, a parte condenada respondeu a todo o processo presa, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade. Neste sentido : Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quando ainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivo depois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido à de sua culpabilidade.(Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 Quinta Câmara Seção Criminal Rel. Des.Carlos Biasotti j. 11-01-08 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE Inadmissibilidade Réu preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante Inteligência do art. 594 do CPP. Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réu em custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra. (RT 835/561 TJSP)

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

DAPRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃOES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA - 2209977-42.2016.8.26.0000 HCHABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pela acusada, qual seja, o modus operandi do crime de roubo circunstanciado, demonstrando sua audácia e frieza na suposta prática do delito. STJ - HC: 346128 SP 2015/0323206-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe24/02/2016)

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP). Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s). Esta sentença foi lida e publicada em audiência.

Ibitinga, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA